

0000059-22.2017.8.26.0477

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WAGNER VIEIRA PONTES

Vistos.

Wagner Vieira Pontes foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, o qual possui prazo prescricional diferenciado, a saber, 2 (dois) anos, a teor do disposto no artigo 30 da referida legis.

Assim, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000059-22.2017.8.26.0477 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000059-22.2017.8.26.0477 - Nº de Controle 2020/002907

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WAGNER VIEIRA PONTES

Vistos.

Wagner Vieira Pontes foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, o qual possui prazo prescricional diferenciado, a saber, 2 (dois) anos, a teor do disposto no artigo 30 da referida legis.

Assim, verifica-se que a denúncia foi recebida em 19 de novembro de 2018 (fl. 233), todavia, ante a citação do acusado via edital, em 20 de novembro de 2020 o feito e o curso da prescrição foram suspensos, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal (fl. 314). Ocorre, contudo, que tal suspensão restou indevida, eis que o prazo prescricional restou superado em 18 de novembro de 2020.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, anotando-se e arquivando-se os autos.

Custas processuais na forma da lei.

P.I.C.

Praia Grande, 22 de novembro de 2022.

Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA